



Nr. 201 Kabinettsitzung und Ministerbesprechung vom 14. Mai 1929, 11 Uhr

R 43 I/1437 , Bl. 209-214

Anwesend: Müller, Stresemann, Severing, Curtius, Wissell, v. Guérard, Groener, Schätzel, Stegerwald, Dietrich, Wirth; RSparkom. Saemisch; StS Pünder, Meissner, v. Schubert, Zweigert; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Gaus; MinR Vogels; Protokoll: RegR Planck.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. Landwirtschaftliche Zölle. [abgesetzt.]
2. Bereitstellung von 6 Millionen Mark aus Mitteln der Arbeitslosenfürsorge für die Zinsverbilligung von Bodenverbesserungsdarlehen. [Abgesetzt.]
3. Auslieferungssache.
4. Gewährung von Vergütungen an Reichskommissare aus Mitteln der von ihnen zu beaufsichtigenden Gesellschaften. [...]
5. Außerhalb der Tagesordnung: Protestantentag in Speyer. [...]
1. Französisches Projekt einer Schlichtungskommission.
2. Frage der Übernahme der Justizverwaltung Mecklenburg-Schwerins auf das Reich.

[Kabinettsitzung:]

1. Landwirtschaftliche Zölle. [abgesetzt.]

2. Bereitstellung von 6 Millionen Mark aus Mitteln der Arbeitslosenfürsorge für die Zinsverbilligung von Bodenverbesserungsdarlehen. [Abgesetzt.]

3. Auslieferungssache.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* trug die Sachlage vor und teilte mit, daß nach einem neueren Telegramm die Regierung von Guatemala nunmehr bereit sei, Eckermann auszuliefern, falls ihr die Zusicherung gemacht werden könne, daß er nicht hingerichtet werde ¹.

Der *Reichswehrminister* sprach sich gegen die Auslieferung aus, allerdings unter dem Vorbehalt, daß ein Verzicht auf die Auslieferung überhaupt noch möglich sei. Die staatspolitischen Gründe gegen die Durchführung eines neuen Fememordprozesses seien sehr schwerwiegend. Überdies werde in diesem Einzelfall ein ganz neuer Komplex von Femeverfahren in der Öffentlichkeit behandelt. Die Reichswehr werde wieder das Ziel politischer Angriffe werden und der Agitation radikaler national-sozialistischer Kreise in der Truppe werde neue Nahrung gegeben.

Der *Reichsminister des Innern*, der *Reichsminister der Justiz* und der *Reichsminister des Auswärtigen* sprachen sich für die Auslieferung aus, die dem Rechtsempfinden des deutschen Volkes entspreche. Der *Reichsminister des Auswärtigen* betonte, daß auch die Stellung des deutschen Gesandten in Guatemala ² sehr erschwert werden würde, wenn die bisher von ihm verfolgte Linie nun verlassen werden sollte.

Das *Reichskabinett* ermächtigte den Reichsminister des Auswärtigen, die für die Auslieferung des Eckermann erforderlichen Schritte zu tun. Zunächst solle mit der Regierung von Mecklenburg-Schwerin verhandelt werden, um von dieser die Zusage zu erlangen, daß die Todesstrafe an Eckermann nicht vollstreckt werde, falls er zum Tode verurteilt werden sollte ³.

4. Gewährung von Vergütungen an Reichskommissare aus Mitteln der von ihnen zu beaufsichtigenden Gesellschaften. [...]

5. Außerhalb der Tagesordnung: Protestantentag in Speyer. [...]

[Ministerbesprechung:]

¹ Leutnant z. S. a. D. Eckermann galt als Anstifter der Ermordung eines angeblichen Spitzels durch sechs Angehörige der „Schwarzen Reichswehr“, die bereits 1925 verurteilt worden waren (Urteil in R 43 I/1249, Bl. 174-230). Eckermann war geflohen und 1927 in Guatemala entdeckt worden, wo er 1928 verhaftet wurde. Die guatemalteckische Regierung hatte jedoch seine Auslieferung verweigert, da sie seine Tat als politisches Vergehen beurteilte (Referentenvermerk Plancks ohne Datum; R 43 I/1249, Bl. 244). In der Erörterung über das weitere Vorgehen hatten sich RIM und RAM für weiteres Bemühen um die Auslieferung ausgesprochen; demgegenüber hatte der RWeM einen neuen Fememordprozeß abgelehnt, da er „zu neuer politischer Erregung“ führen werde (Schreiben an den RAM, 27. 4.; R 43 I/1249, Bl. 239 f.).

² Wilhelm v. Kuhlmann.

³ Nach der Auslieferung wurde Eckermann am 28.9.29 vom Schwurgericht in Schwerin der fahrlässigen Tötung für schuldig befunden und fiel damit unter die Amnestie vom 14.7.28. Er wurde deshalb außer Verfolgung gesetzt. Dazu erklärte der RJM in der Ministerbesprechung vom 3. 10., das Urteil widerspreche den Gesetzen und richte sich gegen die RReg. Das Kabinett beschloß, daß der RJM auf Grund Art. 15 Abs. 3 RV (Beseitigung von Mängeln in der Durchführung von Reichsgesetzen auf Aufforderung des Reichs durch die Länder) die Landesreg. auffordern solle, Revision einzulegen. Nach einem Vermerk Vogels' vom 10. 10. am Rand des Protokolls geschah das (R 43 I/1438, gefunden in R 43 I/1439, Bl. 184-195, hier: Bl. 195f).

1. Französisches Projekt einer Schlichtungskommission.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* trug den Inhalt eines von Herrn Briand am 1. März 1929 übersandten Entwurfs vor, der sich mit der Erfüllung der französischen Sicherheitsforderungen für die entmilitarisierte Zone befaßt. Herr Briand habe mitteilen lassen, daß es sich hierbei noch nicht einmal um einen Vorentwurf, sondern um ein völlig unverbindliches Schema handle, von dem das französische Kabinetts noch nicht Kenntnis habe⁴.

Der Reichsminister des Auswärtigen wies darauf hin, daß er schon vor einiger Zeit Herrn Chamberlain mitgeteilt habe, daß die Frage einer „Konziliationskommission“ in Deutschland völlig indiskutabel sei. Er habe ihn gebeten, aus diesem Grunde gar nicht über dies Thema zu sprechen.

Nun werde es aber, sobald die Pariser Verhandlungen beendet seien, erforderlich sein, die Räumungsfrage wieder vorwärts zu treiben. Auch die Rücksicht auf die englischen Wahlen werde es vielleicht erforderlich machen, die englische Regierung noch jetzt zu irgendeiner Erklärung in dieser Hinsicht zu veranlassen⁵. Der deutsche Botschafter in London habe eine entsprechende Anregung gemacht. Man werde sich hierbei entschließen müssen, ob es für Deutschland zweckmäßig sei, die Räumung des Rheinlandes von englischen Truppen auf jeden Fall zu betreiben, auch wenn dadurch die Franzosen und Belgier als alleinige Besatzungsmächte zurückblieben.

Der Reichsminister des Auswärtigen gab eine ausführliche Darstellung der in dem Briandschen Entwurf enthaltenen französischen Wünsche. Offenbar sei es Frankreich unerwünscht, daß in weniger wichtigen Beschwerdefällen in der entmilitarisierten Zone nur das Untersuchungsverfahren beim Völkerbund zur Verfügung stehe, das naturgemäß stets große politische Konsequenzen haben würde. In der von Frankreich vorgesehenen Kommission sollten Frankreich, England, Belgien, Italien und Deutschland mit je einem Mitglied vertreten sein. Den Vorsitz solle ein Beauftragter des Völkerbundes führen. Die Kommission solle mit erheblichen Rechten ausgestattet sein und ihre Tagungen an jedem beliebigen Ort vornehmen können. Sie solle die Möglichkeit haben, Untersuchungen an Ort und Stelle vorzunehmen und Zeugen zu verhören. Für Deutschland würde eine solche Kommission allein schon wegen ihrer Mehrheitsverhältnisse nur eine Verschlechterung bedeuten⁶. Überdies sei in dem französischen Entwurf vorgesehen, daß die Beschlüsse der Kommission bindend werden sollten, falls nicht eines der Mitglieder es vorziehe, den Völkerbund anzurufen. Deutschland würde also, nachdem es zunächst in der Kommission majorisiert worden sei, nun seinerseits gezwungen sein, den Völkerbund anzurufen. Es sei kein Zweifel, daß man dieses Projekt völlig zurückweisen müsse. Deutschland werde sich am zweckmäßigsten auf den Standpunkt stellen, daß mit der Reparationsregelung nunmehr die Generalliquidation des Krieges eintreten müsse und daß sich hiermit auch diese französischen Kommissionsprojekte von selbst erledigten. Wenn Frankreich hierauf nicht eingehe, werde Deutschland erklären müssen, daß die in den Locarno-Verträgen vorgesehenen Schlichtungsmöglichkeiten, abgesehen von dem normalen diplomatischen Wege, völlig zur Behebung von Unstimmigkeiten ausreichen.

⁴ Der französische Entwurf war StS v. Schubert vom französischen Geschäftsträger übergeben worden, der ihn unterrichtet hatte, daß auch Chamberlain die Dokumente erhalten habe (Aufzeichnung v. Schuberts vom 1. 3.; R 43 I/448, S. 459-474). Nachdem Stresemann mit dem RK über Briands Projekt gesprochen hatte, übersandte v. Schubert der Rk die französischen Dokumente mit einer Stellungnahme des AA (16. 4.; R 43 I/448, S. 457, 475-491). Eine schriftliche Antwort, die durch das Kabinetts ergehen sollte, hatte Stresemann gegenüber Pünder für notwendig erachtet (Vermerk vom 24. 4.; R 43 I/448, S. 457).

⁵ Die Unterhauswahlen fanden am 30.5.29 statt.

⁶ Demgegenüber war der Vorschlag Briands begründet worden: „L'organisation de cette Commission serait à l'avantage de l'Allemagne aussi bien que des autres Puissances signataires du Traité de Locarno. Alors que, dans les Commissions d'investigation, l'Allemagne n'est pas représentée au contraire dans le nouvel organisme, elle se trouverait placée sur le même pied que les autres Puissances locarniennes. Elle participerait dans les mêmes conditions que ces Puissances aux discussions et au règlement des questions qui l'intéressent. Enfin, dans le cas de violation par une autre Puissance de la zone démilitarisée l'Allemagne, en vue de l'application de l'article 4 du Traité de Locarno, pourrait faire fonctionner à son profit dans les meilleurs conditions, un organisme susceptible de procéder à des constatations sur place: dans cette hypothèse les Traités n'en ont prévu, à l'heure actuelle aucun“ (R 43 I/448, S. 461-467, hier: S. 565).

Bezüglich der Räumungsfrage erklärte der *Reichsminister des Auswärtigen* daß er dem englischen Botschafter am 13. Mai 1929 mitgeteilt habe, das deutsche Volk halte die Rheinlandräumung „sans phrase“ für unbedingt erforderlich, sobald die Reparationsregelung eingetreten sei; er könne sich ohne Rheinlandräumung eine Zustimmung der Volksvertretung zu den für die Reparationsregelung erforderlichen Gesetzen nicht vorstellen.

Der *Reichsminister der Justiz* erklärte sich mit der Stellungnahme des Auswärtigen Amtes in der Sicherheitsfrage einverstanden. Der französische Vorschlag sei ein neuer Beweis für die noch immer systematisch betriebenen französischen Rheinlandwünsche. Eine Betreibung der Zurückziehung nur der englischen Truppen halte er nicht für zweckmäßig.

Der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* fragte an, ob die französische Regierung nach der Überreichung des Briandschen Entwurfs noch einmal auf diese Frage zurückgekommen sei.

Dies wurde vom *Reichsminister des Auswärtigen* verneint.

Der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* gab seiner Besorgnis Ausdruck, daß der Briandsche Vorschlag oder ähnliche französische Wünsche nicht so leicht zurückgewiesen werden könnten, wie man jetzt vielleicht annehme. Er fürchte, daß die französische Politik hartnäckig in dieser Richtung weitergehen werde und daß es zu äußerst schwierigen und gefährlichen Verhandlungen kommen werde. Vielleicht könne man schon jetzt England auf die Gefahren der Situation besonders hinweisen.

Der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* erbat, ihm und den anderen besonders beteiligten Mitgliedern des Reichskabinetts genaueren Einblick in die französischen Vorschläge zu ermöglichen. Dies wurde vom *Reichsminister des Auswärtigen* unter Hinweis auf die besondere Vertraulichkeit des Gegenstandes zugesagt.

Zu den Ausführungen des Reichsministers für die besetzten Gebiete bemerkte der *Reichsminister des Auswärtigen* daß er es zunächst für taktisch richtig halte, die französischen Vorschläge als undiskutabel beiseite zu schieben. Erst wenn man einem hartnäckigeren französischen Verlangen gegenüberstehe, werde vielleicht ein formell ablehnender Beschluß des Reichskabinetts notwendig werden.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß das Reichskabinett mit den vom Reichsminister des Auswärtigen vorgetragenen Ausführungen einverstanden sei. Ein besonderer Beschluß sei jetzt nicht erforderlich. Eine weitere Beratung des Reichskabinetts über die Minderheitenfrage und über das Anleiheprojekt der Regierungskommission des Saargebietes wurde für die Zeit kurz vor der Abreise der deutschen Delegation nach Madrid in Aussicht genommen ⁷.

2. Frage der Übernahme der Justizverwaltung Mecklenburg-Schwerins auf das Reich.

Der Reichsminister der Justiz teilte mit, daß der Justizminister von Mecklenburg-Schwerin dringend um baldige Stellungnahme der Reichsregierung zu dieser Frage gebeten habe ⁸. Er habe dem mecklenburgischen Justizminister eine ablehnende Haltung der Reichsregierung als wahrscheinlich bezeichnet, worauf dieser bemerkt habe, daß damit für Mecklenburg-Schwerin dann wohl der Weg nach Preußen frei sei.

Der Reichsminister der Justiz begründete eingehend seinen Vorschlag, die Übernahme der mecklenburgischen Justizverwaltung auf das Reich abzulehnen. Es würde durch einen solchen Einzelfall der organischen Weiterentwicklung des Problems Reich und Länder vorgegriffen werden, ohne daß man dabei auch nur eine zweckmäßige Rationalisierung der Justizverwaltung von Mecklenburg-Schwerin erreichen würde. Überdies werde die Übernahme der Justizverwaltung auf das Reich die Finanzen von Mecklenburg-Schwerin nicht sanieren.

⁷ Siehe Dok. Nr. 214, P. 4.

⁸ Zur vorangegangenen Entwicklung siehe Dok. Nr. 107.

Dies letztere wurde vom *Reichsparkommissar* bestätigt⁹. Der Etat des Landes weise zur Zeit ein Defizit von 2½ Millionen auf, das sich voraussichtlich noch mindestens verdoppeln werde. Es müßten, um Mecklenburg-Schwerin zu einer gesunden Finanzgebarung zu verhelfen, zunächst noch weit größere Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Der *Reichsminister des Innern* trat der Stellungnahme des Reichsministers der Justiz bei. Er schlug vor, die Ablehnung auch mit dem Hinweis auf die Arbeiten der Länderkonferenz zu begründen, denen nicht durch einzelne organisatorische Änderungen vorgegriffen werden solle.

Der *Reichskanzler* stellte das Einverständnis des Reichskabinetts mit der vom Reichsminister der Justiz vorgeschlagenen Ablehnung der Übernahme der Justizverwaltung Mecklenburg-Schwerins auf das Reich fest¹⁰.

⁹ Zum Antrag des Landes hatte der RSparKom. die Ansicht vertreten, daß die Übernahme der Justizverwaltung eines kleinen Landes durch das Reich ungenügend und „nicht unbedingt erfolgreich“ sei. Das Reich müsse auch die Kontrolle über die übrigen organisatorischen Maßnahmen erhalten. Die Übernahme der Justizverwaltung werde das Reich mit 4 666 532 RM belasten. Falle aber der § 35 des Finanzausgleichsgesetzes (Länderüberweisungen), werde sich für Mecklenburg-Schwerin „eine Mindereinnahme ergeben, die höher wäre als die durch die Justizausgaben erreichte Ersparnis“ (20. 3.; R 43 I/2276, Bl. 203-205).

¹⁰ Diese Mitteilung erging durch den StSRkei an die Landesregierung am 27.5.29 (R 43 I/2276, Bl. 242).

Zitierhinweis

Nr. 201 Kabinettsitzung und Ministerbesprechung vom 14. Mai 1929, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller II, bearb. von Martin Vogt, 1970, S. 652–656 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu2-D201>